Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wilianto Alias Wili
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/13 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. 20 Komplek Yuka Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/XI/Res.4.2/2022/Res Narkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan nomor : SPP.Kap/1097-B/XI/Res.4.2/2022/Res Narkoba;

Terdakwa Wilianto Alias Wili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa menghdap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILIANTO Alias WILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu* " sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILIANTO Alias WILI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Buah dompet kecil
   - 7 (tujuh) klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa **WILIANTO Alias WILI bersama dengan saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kampung Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Pemufakatan jahat bersama-sama Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi NIKOLAS HUTAGALUNG, saksi ENDRA SYAFRIZAL dan saksi ROY NACA SEMBIRING (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Kampung Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dengan gerak-gerik mencurigakan duduk diteras rumah lalu paras saksi melakukan penangkapan terhadap saksi HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi melihat Terdakwa dan saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN didalam rumah kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, plastik kosong dan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi HASUDUNGAN MARPAUNG yang mana untuk dijualkan kembali lalu para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 wib dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi-bagi narkotika menjadi paket kecil dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa menjual paket shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN hanya sebagai pemilik rumah yang membantu Terdakwa dan RONI HASUDUNGAN MARPAUNG untuk menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut yang mana saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN mendapatkan upah untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari selanjutnya para saksi membawa saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN bersama dengan Terdakwa dan RONI HASUDUNGAN MARPAUNG berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7124/ NNF / 2022 tanggal 30 November 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa **WILIANTO Alias WILI** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7125/ NNF / 2022 tanggal 09 Desember 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **WILIANTO Alias WILI** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidair :

Bahwa Terdakwa **WILIANTO Alias WILI bersama dengan saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kampung Yuka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Pemufakatan jahat bersama-sama Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi NIKOLAS HUTAGALUNG, saksi ENDRA SYAFRIZAL dan saksi ROY NACA SEMBIRING (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Kampung Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dengan gerak-gerik mencurigakan duduk diteras rumah lalu paras saksi melakukan penangkapan terhadap saksi HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi melihat Terdakwa dan saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN didalam rumah kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, plastik kosong dan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi HASUDUNGAN MARPAUNG yang mana untuk dijualkan kembali lalu para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 wib dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi-bagi narkotika menjadi paket kecil dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa menjual paket shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN hanya sebagai pemilik rumah yang membantu Terdakwa dan RONI HASUDUNGAN MARPAUNG untuk menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut yang mana saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN mendapatkan upah untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari selanjutnya para saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membawa saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN bersama dengan Terdakwa dan RONI HASUDUNGAN MARPAUNG berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7124/ NNF / 2022 tanggal 30 November 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa **WILIANTO Alias WILI** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7125/ NNF / 2022 tanggal 09 Desember 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa WILIANTO Alias WILI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa **WILIANTO Alias WILI bersama dengan saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kampung Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri "*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi NIKOLAS HUTAGALUNG, saksi ENDRA SYAFRIZAL dan saksi ROY NACA SEMBIRING (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Kampung Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dengan gerak-gerik mencurigakan duduk diteras rumah lalu paras saksi melakukan penangkapan terhadap saksi HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi melihat Terdakwa dan saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN didalam rumah kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, plastik kosong dan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi HASUDUNGAN MARPAUNG yang mana untuk dijualkan kembali lalu para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 wib dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi-bagi narkotika menjadi paket kecil dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa menjual paket shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN hanya sebagai pemilik rumah yang membantu Terdakwa dan RONI HASUDUNGAN MARPAUNG untuk menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut yang mana saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN mendapatkan upah untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari selanjutnya para saksi membawa saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN bersama dengan Terdakwa dan RONI HASUDUNGAN MARPAUNG berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7124/ NNF / 2022 tanggal 30 November 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa **WILIANTO Alias WILI** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7125/ NNF / 2022 tanggal 09 Desember 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **WILIANTO Alias WILI** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endra Safrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sampai setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 15.00 wib Saksi dan saksi ROY NACA SEMBIRING (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Kampung Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dengan gerak-gerik mencurigakan duduk diteras rumah lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi melihat Terdakwa dan saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN di dalam rumah kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdapat 3 (tiga) paket sabu, plastik kosong dan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi HASUDUNGAN MARPAUNG yang mana untuk dijualkan kembali;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 wib dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi-bagi narkotika menjadi paket kecil dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa menjual paket shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN hanya sebagai pemilik rumah yang membantu Terdakwa dan RONI HASUDUNGAN MARPAUNG untuk menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut yang mana saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN mendapatkan upah untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait barangg bukti shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN bersama dengan Terdakwa dan RONI HASUDUNGAN MARPAUNG berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ROY NACA SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sampai setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 15.00 wib Saksi dan saksi Endra Safrizal (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kampung Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dengan gerak-gerik mencurigakan duduk diteras rumah lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi melihat Terdakwa dan saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN di dalam rumah kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, plastik kosong dan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi HASUDUNGAN MARPAUNG yang mana untuk dijualkan kembali;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 wib dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi-bagi narkotika menjadi paket kecil dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa menjual paket shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN hanya sebagai pemilik rumah yang membantu Terdakwa dan RONI HASUDUNGAN MARPAUNG untuk menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut yang mana saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN mendapatkan upah untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait barangg bukti shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN bersama dengan Terdakwa dan RONI HASUDUNGAN MARPAUNG berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi NIKOLAS HUTAGALUNG, saksi ENDRA SYAFRIZAL dan saksi ROY NACA SEMBIRING (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Kampung Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dengan gerak-gerik mencurigakan duduk diteras rumah lalu paras saksi melakukan penangkapan terhadap saksi HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi melihat Terdakwa dan saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN didalam rumah kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, plastik kosong dan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi HASUDUNGAN MARPAUNG yang mana untuk dijualkan kembali lalu para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 wib dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi-bagi narkotika menjadi paket kecil dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa menjual paket shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN hanya sebagai pemilik rumah yang membantu Terdakwa dan RONI HASUDUNGAN MARPAUNG untuk menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut yang mana saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN mendapatkan upah untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memeiliki izin dari instansi yang berwenang terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN bersama dengan Terdakwa dan RONI HASUDUNGAN MARPAUNG berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah dompet kecil;
2. 7 (tujuh) klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7124/ NNF / 2022 tanggal 30 November 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa **WILIANTO Alias WILI** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7125/ NNF / 2022 tanggal 09 Desember 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **WILIANTO Alias WILI** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi NIKOLAS HUTAGALUNG, saksi ENDRA SYAFRIZAL dan saksi ROY NACA SEMBIRING (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) yang mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Kampung Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan Marelan Kota Medan karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 15.00 wib;

- Bahwa sesampainya ditempat para saksi melihat saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dengan gerak-gerik mencurigakan duduk diteras rumah lalu paras saksi melakukan penangkapan terhadap saksi HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi melihat Terdakwa dan saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN didalam rumah kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, plastik kosong dan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG dan para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 wib dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi-bagi narkotika menjadi paket kecil dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa menjual paket shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7124/ NNF / 2022 tanggal 30 November 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa **WILIANTO Alias WILI** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN hanya sebagai pemilik rumah yang membantu Terdakwa dan RONI HASUDUNGAN MARPAUNG untuk menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut yang mana saksi ALBERT JOSE PANGGABEAN dan mendapatkan upah dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memeiliki izin dari instansi yang berwenang terkait barang bukti tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan pemufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan "telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ENDRA SYAFRIZAL dan saksi ROY NACA SEMBIRING, dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap Para Saksi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 15.00 wib Kampung Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 wib dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kemudian 1 (satu) buah klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,13 (satu Koma tiga belas) gram adalah benar mengandung Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur Tanpa Hak dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Melakukan Pemufakatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga bila salah satu sub-unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endra Syafrizal dan saksi Roy Naca Sembiring, dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 15.00 wib oleh saksi Nikolas Hutagalung, saksi Endra Syafrizal dan saksi Roy Naca Sembiring (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) yang mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Kampung Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sesampainya ditempat para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Hasudungan Marpaung dan para saksi melihat Terdakwa dan saksi Albert Jose Panggabean didalam rumah kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, plastik kosong dan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi RONI HASUDUNGAN MARPAUNG;
- Bahwa saksi Albert Jose Panggabean hanya sebagai pemilik rumah yang membantu Terdakwa dan saksi Roni Hasudungan Marpaung untuk menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut yang mana saksi hanya mendapatkan upah dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 wib dari ANDI (belum tertangkap) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi-bagi narkotika menjadi paket kecil dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa menjual paket shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memeiliki izin dari instansi yang berwenang terkait barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas terhadap fakta bahwa Kristal putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu *a quo* adalah termasuk Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi sub unsur melakukan pemufakatan menjual dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 15.00 wib oleh saksi Nikolas Hutagalung, saksi Endra Syafrizal dan saksi Roy Naca Sembiring (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) yang mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Kampung Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, yang mana setelah dilakukan penangkapan dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu);

Menimbang, bahwa terhadap Kristal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu tersebut di atas, selanjutnya telah dilakukan Analisis Laboratorium yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7124/ NNF / 2022 tanggal 30 November 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa **WILIANTO Alias WILI** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka sepanjang terhadap perbuatan Menjual Narkotika Golongan I yang telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1) 1(satu) Buah dompet kecil, dan 2) 7(tujuh) klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa meneyesali perbuatannya dan berjanjii tidak mengulanginya lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wilianto Alias Wili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1(satu) Buah dompet kecil;
   - 7(tujuh) klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. , Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENNY RESWITA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nelson Panjaitan, S.H., M.H. Fauzul Hamdi, S.H..M.H

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENNY RESWITA, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)